

РУКОВОДИТЕЛЮ

ООО «ДНС Ритейл»

г. Москва, Ленинградский просп., д. 80

юр. адрес: 690091, г. Владивосток, ул.

Светланская, д. 29, ИНН 2723020428

ОТ: Иванов Иван Иванович

100001, г. Москва, ул. Образцовая, д. 1, кв. 1

+7 (999) 999-99-99

ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

12 февраля 2026 года мной был приобретён смартфон Samsung Galaxy A55 5G 128 ГБ синий стоимостью 39990 рублей в магазине DNS по адресу: г. Москва, Ленинградский просп., д. 80.

15 апреля 2026 года указанный товар перестал включаться. Эксплуатировался строго по инструкции производителя, механических повреждений не имелось.

[15.04.2026] я обратился(ась) в магазин DNS с требованием вернуть денежные средства за некачественный товар. Магазин отказал, сославшись на следы влаги внутри корпуса. При этом письменный акт экспертизы мне не предоставили.

Согласно статье 18 Закона о защите прав потребителей, продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Продавец не исполнил данную обязанность, отказав потребителю в возврате денежных средств без проведения проверки качества и предоставления акта экспертизы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 18, 22, 23 Закона о защите прав потребителей, прошу Вас незамедлительно произвести возврат уплаченной за товар суммы в размере 39990 рублей.

Расчёт неустойки за просрочку удовлетворения требования потребителя производится следующим образом: $39990 \text{ руб.} \times 1\% \times 66 \text{ дней}$ (срок исчисляется с 16.04.2026 по 18.05.2026 включительно) = 2649,4 руб.

Итого к выплате: 42639,4 рубля.

При повторном отказе в удовлетворении данного требования обязуюсь обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, а также штрафа в соответствии со статьей 13 Закона о защите прав потребителей и компенсации морального вреда.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____

Образец. Не является юридической консультацией. Персональные данные вымышлены. law-docs.ru